

일련번호	03	감사자	토목 3급 ▲▲▲		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ◀◀◀◀◀ 준공에 따른 †† 호 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 운영 계획 수립

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

★★★★처는 †† 호의 긍정적 이미지를 부각하고 환경·문화·관광 자원의 가치 증진을 위한 홍보·문화·교육·연구사업을 시행하기 위한 목적으로 '19년 사단법인 †† 호ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ을 설립하였다. 사단법인이 입주하고 있는 †† 호 ㄹㄹㄹㄹㄹ센터는 ◀◀◀◀◀ 제ㄷㄷ호 수변공원에 위치하고 있으며, ◁◁지구 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ협의회 합의('16.7)에 따라 ① ◁◁지구 수질·대기환경 및 환경개선 성과를 활용한 환경교육 ② 주변시설과 연계한 체험학습 ③ 철새도래지 일반 방문객 탐조 및 휴게 공간 ④ †† 호ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 사무공간을 주요기능으로 한다. 준공 이후 시설운영과 관련하여 추후 재논의 하기로 하였으며, 환경개선특별대책 로드맵 사업비 중 '교육·문화·홍보 기반시설 사업비'로 집행하였고, 설립('18.12) 이후 현재까지 ★★★★★처에서 임시 운영·관리 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조(공공시설 및 토지 등의 귀속) 제1항에 따르면 산업단지개발사업의 시행으로 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되며, 동법 제4항에 의거 해당 사업이 준공되어 관리청에 준공인가 통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속된 것으로 본다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○처는 ▲▲▲▲▲ 조성사업 10차 지역의 준공을 위한 실시계획 변경(제26차)을 신청('24.6)하였고, 산업입지 및 개발에 관한 법률 제17조의2 및 제19조의2의 규정에 따라 실시계획의 변경승인 및 변경고시 절차가 완료('24.11)되었다. 주요 변경 내용으로 (ㄱ)(ㄱ)시 요청에 따라 ㄱㄱ호 공원의 종류를 당초 수변공원에서 문화공원으로 변경하는 내용을 포함하고 있으며, 해당 내용을 반영하여 10차 지역 분리준공 신청할 경우 '25년 상반기 준공이 예상되고 준공 이후 시설물 운영주체는 (ㄱ)(ㄱ)시로 이관된다.

† † 호 ㉠㉠㉠㉠센터는 ㄱㄱ호 공원 내 위치한 공원시설물로서 준공 후 (ㄱ)(ㄱ)시 무상귀속 대상에 해당하나 신설 법인의 안정화 등을 명분으로 그간 부분준공 지역에서 제척해왔으며, 미준공 상태의 시설물로서 현재까지 ★★★★★처 주관으로 운영관리를 시행하고 있다. ★★★★★처는 향후 소유주인 (ㄱ)(ㄱ)시의 신속한 이관과 지속위 합의사항('16.7) 이행을 위하여 '† † 호 ㉠㉠㉠㉠센터 현안사항'을 제476회 ㉠㉠㉠㉠협의회('23.5) 안건으로 상정하였다. 해당 안건에 대한 논

의 시 ★★★★★처는 사단법인이 지정기부금 단체로서 공익법인에 해당하므로 공유재산법 시행령 제13조의 규정에 따른 사용·수익 허가를 통해 공원 이관 후에도 지속적인 입주가 가능한 것으로 검토하였으며, 협의회 논의결과 관계기관 (K-water↔(주)K시) 간의 선 협의 후 논의를 재개하기로 하였다.

한편, 사단법인에서 K-water에 제출한 '※※ 호○○○○○○○○ 사업보고 및 회계결산 제출 내역'('23.2, '24.2)을 검토한 결과, K-water 위탁사업이 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 기존 감사의견에서 제시했던 바와 같은 정부, 지자체, 공공기관 공모사업 참여 등 중장기 자립을 위한 실적을 확보하기 위해서는 보다 많은 시간이 필요할 것으로 판단된다. 또한 주민참여형 환경개선사업, ○○○○○센터 환경교육 프로그램, 각종 행사 및 생태관광사업과 무인카페 운영 등 ○○○○○센터와 주변 인프라를 기반으로 시행하는 사업들이 대부분인 점을 감안할 때, ○○○호 공원 준공에 따라 법인 사무공간을 이주하게 되는 상황이 발생할 경우 법인의 중장기적인 자립성 약화가 불가피할 것으로 우려된다.

★★★★처에서 검토한 바와 같이 공유재산법에 따른 사용·수익허가를 통해 파트너십에서 지속적으로 입주토록 하는 방안은 (주)K시 의회, 공유재산심의회 심의 등이 필요하나 (주)K시 주관부서(국국국국과)는 해당 절차 이행에 미온적인 입장이며, 현재까지 ○○○○○센터 활용 및 사단법인 입주와 관련하여 명확하게 합의된 바는 없는 상황이다. 따라서 ○○○호 공원 준공 이후에도 ○○○○○센터 주변 인프라를 활용한 법인의 안정적인 운영과 중장기적인 자립을 지원할 수 있도록 조치방안 마련이 필요하다.

관련부서 의견 사단법인 * * 호 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ의 * * 호 교육·문화·홍보
기능 유지 및 중장기 자립 방안을 마련하기 위하여, (ㄱ)(ㄱ)시 관계부서(ㄱㄱㄱㄱ
과)와 논의를 통해 향후 ㅁㅁㅁㅁ센터 활용 및 사단법인 입주 관련 조치방안을
마련하도록 하겠다는 의견을 제시하였다

조치할 사항 ★★★★★처장은 사단법인 * * 호 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ의 중장기
자립을 위한 운영계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)